

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำวินิจฉัยที่ 130/2557

นายเช็ง คะปัญญา ในฐานะผู้จัดการ
มรดกของ

โจทก์

นางนิต คะปัญญา
อธิบดีกรมที่ดิน ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน

จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา
ป.พ.พ. มาตรา
ป.ที่ดิน มาตรา

คดีนี้แม้จำเลยที่ ๑ จะเป็นหน่วยงานของรัฐ และจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐก็ตามแต่ตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินมีโฉนด เพื่อ
แบ่งปันให้แก่ทายาทของเจ้ามรดก แต่เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าที่ดินของเจ้ามรดกรุก
ล้ำเข้ามาใน น.ส.ล. (หนองปลาปาก) เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดปรากฏว่าที่
ดินของเจ้ามรดก และ น.ส.ล. มีเนื้อที่ทับซ้อนกัน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอ
ให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองเพิกถอนที่ดินตาม น.ส.ล. ซึ่งออกทับที่ดินของเจ้า
มรดก จำเลยทั้งสองให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองปลาปาก อัน
เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน การออกโฉนดที่ดินของโจทก์รุกล้ำที่ดิน
สาธารณประโยชน์และเป็นการออกโดยมิชอบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท ขอให้
ยกฟ้อง เห็นว่า การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ศาล
จำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ามรดกตามที่

โจทก์กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(สำเนา)

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ที่ ๑๓๐/๒๕๕๗

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

ศาลจังหวัดนครพนม

ระหว่าง

ศาลปกครองอุดรธานี

การส่งเรื่องต่อคณะกรรมการ

ศาลจังหวัดนครพนมโดยสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลวินิจฉัยชี้ขาดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง (๓) ซึ่งเป็น

กรณีคู่ความฝ่ายที่ถูกฟ้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลที่รับฟ้องคดี และศาลที่ส่งความเห็น และศาลที่รับความเห็นมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องเขตอำนาจศาลในคดีนั้น

ข้อเท็จจริงในคดี

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายเชิง คະປັຍญา ในฐานะผู้จัดการมรดกของ นางนิต คະປັຍญา โจทก์ ยื่นฟ้องอธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑ นายอำเภอศรีสงคราม ที่ ๒ จำเลย ต่อศาลจังหวัดนครพนม เป็นคดีแพ่งหมายเลขดำที่ ๒๑๘/๒๕๕๖ ความว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ ๙๒๗๓ เพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทของ นางนิตเจ้ามรดก แต่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม แจ้งว่าที่ดิน ของนางนิตล้ำเข้ามาใน น.ส.ล. เลขที่ ๒๘๔๓๙ (หนองปลาปาก) ประมาณ ๑๐ ไร่เศษ ต่อมา โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานที่ดินออกไปรังวัดปรากฏว่าที่ดินของนางนิตและ น.ส.ล. มีเนื้อที่ทับซ้อนกันประมาณ ๑๐ ไร่ การออก น.ส.ล. ผิดพลาด เนื่องจากส่วน ที่ทับที่ดินของนางนิตไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ ได้แจ้งให้จำเลยที่ ๒ แก้ไข แต่จำเลยที่ ๒ เพิกเฉย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสอง เพิกถอนที่ดินตาม น.ส.ล. เลขที่ ๒๘๔๓๙ เนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ ซึ่งออกทับที่ดินโฉนดเลข ที่ ๙๒๗๓ ของนางนิต

จำเลยทั้งสองให้การว่า การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๔๓๙ ขอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินดังกล่าวเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองปลาปาก ซึ่งเป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ พलเมืองใช้ร่วมกัน การออกโฉนดที่ดินของโจทก์รุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ดัง กล่าวเป็นการออกโดยมิชอบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษ ขอให้ ยกฟ้อง

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องโต้แย้งเขตอำนาจศาลว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครอง และการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ศาลจังหวัดนครพนมพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นเอกชนยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐอ้างว่า โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของนางนิตกะปัญญา ผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ ๘๒๗๓ ตำบลบ้านเช่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครพนม สาขาศรีสงคราม ซึ่งเป็นผู้ไต่บังคับบัญชาของจำเลยที่ ๑ และเจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่า โฉนดที่ดินดังกล่าวได้ล้ำเข้ามาในที่ดินตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๒๘๔๓๙ การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงดังกล่าวเป็นการไม่ชอบเนื่องจากที่ดินบริเวณดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ไม่มีราษฎรเข้าใช้ประโยชน์แต่อย่างใด ขอให้เพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงในส่วนที่ออกทับที่ดินของนางนิต ส่วนจำเลยทั้งสองให้การว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน การออกโฉนดที่ดินของนางนิตเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า การฟ้องคดีระหว่างโจทก์และจำเลยทั้งสองดังกล่าวมีประเด็นข้อพิพาทที่จะต้องทำการวินิจฉัยว่า ที่ดินพิพาทของนางนิตเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน อันเป็นการโต้แย้งกันเกี่ยวกับเรื่องสิทธิในที่ดิน ดังนั้น การที่จะพิจารณาและพิพากษาตามคำฟ้องได้นั้น ศาลจำต้องวินิจฉัยก่อนว่าที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ของนางนิตหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน จึงเป็นคดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

ศาลปกครองอุดรธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ ได้ดำเนินการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงทับที่ดินของเจ้ามรดก ซึ่งโจทก์เห็นว่าเป็นการออกโดยคลาดเคลื่อน เนื่องจากออกโดยไม่ได้อาศัยข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ไม่ได้รังวัดเนื้อที่ตามที่ปรากฏว่ามีประชาชนเข้าทำประโยชน์จริง ทำให้โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกที่ดินของเจ้ามรดก ได้รับความเสียหายไม่อาจรู้แนวเขตที่ดินที่แน่ชัด และจัดการแบ่งที่ดินแก่ทายาทอื่นต่อไปได้ เป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ จึงฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๔๓๙ ซึ่งออกทับที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ ๙๒๗๓ ของเจ้ามรดก กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกคำสั่งทางปกครอง ตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง นอกจากนั้น มาตรา ๗๑ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้บัญญัติให้คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินมีผลผูกพันบุคคลภายนอก โดยคู่กรณีที่เกี่ยวข้องอาจอ้างกับบุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกจะมีสิทธิดีกว่า อันเป็นบทบัญญัติที่ยืนยันให้เห็นว่าศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิแห่งทรัพย์สินและนำบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีได้ คดีจึงอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

คำวินิจฉัย

ปัญหาที่ต้องพิจารณา คดีนี้อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้แม้จำเลยที่ ๑ จะเป็นหน่วยงานของรัฐ และจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตาม แต่ตามคำฟ้องโจทก์อ้างว่า โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแบ่งแยกที่ดินมีโฉนด เพื่อแบ่งปันให้แก่ทายาทของเจ้ามรดก แต่เจ้าพนักงานที่ดินแจ้งว่าที่ดินของเจ้ามรดกรุกล้ำเข้ามาใน น.ส.ล. (หนองปลาปาก) เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินไปทำการรังวัดปรากฏว่าที่ดินของเจ้ามรดก และ น.ส.ล. มีเนื้อที่ทับซ้อนกัน การออก น.ส.ล. ผิดพลาด และส่วนที่ทับที่ดินของเจ้ามรดกไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้ศาลมีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองเพิกถอนที่ดินตาม น.ส.ล. ซึ่งออกทับที่ดินของเจ้ามรดก จำเลยทั้งสองให้การว่า การออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์หนองปลาปาก อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การออกโฉนดที่ดินของโจทก์รุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์และเป็นการออกโดยมิชอบ โจทก์จึงไม่มีสิทธิในที่ดินพิพาท ขอให้ยกฟ้อง เห็นว่า เมื่อพิจารณาความมุ่งหมายของโจทก์ ในการฟ้องคดีต่อศาลก็เพื่อให้ศาลรับรองและคุ้มครองสิทธิในที่ดินตามที่โจทก์กล่าวอ้าง การที่ศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งตามคำขอของโจทก์ได้นั้น ศาลจำเป็นต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า ที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้ามรดกตามที่โจทก์กล่าวอ้างหรือเป็นที่สาธารณประโยชน์เป็นสำคัญ แล้วจึงจะพิจารณาประเด็นอื่นได้ต่อไป จึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน อันอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

จึงวินิจฉัยชี้ขาดว่า คดีระหว่างนายเชิง คະปัญญา ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางนิต คະปัญญา โจทก์ อธิบดีกรมที่ดิน ที่ ๑ นายอำเภอสรีสงคราม ที่ ๒ จำเลย อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) ดิเรก อิงคินันท์ (ลงชื่อ) จิรนิติ หะวานนท์

(นายดิเรก อิงคินันท์) (นายจิรนิติ หะวานนท์)

ประธานศาลฎีกา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลยุติธรรม

(ลงชื่อ) หัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล (ลงชื่อ) จรัญ หัตถกรรม

(นายหัสวุฒิ วิทิตวิริยกุล) (นายจรัญ หัตถกรรม)

ประธานศาลปกครองสูงสุด กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลปกครอง

(ลงชื่อ) พลเรือโท ปรีชาญ จามเจริญ (ลงชื่อ) พลตรี พัฒนพงษ์ เกิดอุดม

(ปรีชาญ จามเจริญ) (พัฒนพงษ์ เกิดอุดม)

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของศาลทหาร

(ลงชื่อ) จิระ บุญพจนสุนทร

(นายจิระ บุญพจนสุนทร)

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

()

แหล่งที่มา

แผนก

ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยฯ

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ
ต้น

คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน